T5 Resumen

Responsabilidades en materia preventiva

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3-29

⚖️ Tres tipos de responsabilidad

pág. 3

Si alguien incumple la normativa preventiva, responde según la **LPRL, el ET, la LGSS, el Código Penal y el Código Civil**.

🏛️ Administrativa

Acciones u omisiones que incumplen las normas de seguridad y salud.

💶 Civil

Lesiones por incumplir un contrato o por dañar a otro.

🚔 Penal

Cuando se comete un delito del Código Penal.

👥 Quién puede responder

pág. 4

- **Personal directivo**: según el poder que se le haya delegado.
- **Empresario**: por su poder de dirección. `LPRL art. 42` : su incumplimiento genera **responsabilidades administrativas** y, en su caso, **penales y civiles**.
- **Trabajadores**: incumplir el `art. 29 LPRL` es **incumplimiento laboral** `ET art. 58` , sancionable por la empresa.
- **Comité de seguridad y salud y delegados de prevención**: tareas informativas, fiscales y de asesoramiento. Si la empresa no les dio medios, responde ella.
- **Técnico de seguridad**: según sus funciones y medios.
- **Proveedores**: productos conformes a la norma. **Mutuas**: servicios asistenciales y administrativos.

🏢 Responsabilidad del empresario (LISOS art. 42)

pág. 5

- Las infracciones de los arts. 42 a 44 del ET generan responsabilidad del empresario.
- ETT y empresa usuaria, en lo salarial: Ley 14/1994.
- La **empresa principal** responde **solidariamente** con contratistas y subcontratistas durante la contrata, si la infracción ocurre **en su centro de trabajo**.
- Con **ETT**, la **empresa usuaria** responde de las condiciones de ejecución en seguridad y salud y del **recargo de prestaciones** si el accidente ocurre en su centro.

👷 Responsabilidad del trabajador

págs. 6–8

Nace de incumplir los deberes básicos: cumplir órdenes e instrucciones `ET 5.c` y observar las medidas de seguridad `ET 5.b` .

¿Qué es?

Por cuenta ajena: **incumplimiento laboral**. Funcionarios y estatutarios: **falta**.

Naturaleza **disciplinaria**: busca la ejemplaridad, no resarcir. Por eso se **prohíben las multas de haber** `ET 58.3`.

❌ Nunca al trabajador

Responsabilidad **administrativa** ni de **Seguridad Social**: son solo del empresario.

Sí puede responder en vía **civil** `CC 1101 y 1902` o **penal**.

Requisitos de la responsabilidad disciplinaria

- **Obligaciones fijadas antes** (TCo 17/2000).
- Actuación consciente y voluntaria: **dolo, culpa o negligencia**; quedan fuera el caso fortuito y la fuerza mayor (TCo 153/2000).
- Intervención **individual y directa**: no caben conductas colectivas.

Cómo se aplica

1. **Deberes**: el ET remite a la ley y al convenio `ET 58.1`.
2. **Calificación** (leve, grave, muy grave): ni la LPRL ni el ET la hacen; hay que ir al convenio o a la norma de empresa.
3. **Sanción**: según la entidad del riesgo; la máxima es el **despido**.
4. **Plazos** para sancionar `ET 60.2`: leves **10 días** · graves **20** · muy graves **60**, desde que la empresa lo conoce y, como máximo, **6 meses** desde que ocurrió. Se revisa en la **jurisdicción social**; en la función pública, en la **contencioso-administrativa**.

Los **recursos preventivos** responden ante el empresario por incumplir el `LPRL art. 32 bis`. El trabajador responde penalmente por los tipos comunes; los delitos específicos de los arts. 316 a 318 CP son para quien tiene el deber de seguridad. La civil derivada de delito comprende **restitución, reparación e indemnización** `CP art. 110`.

🏛 Responsabilidad administrativa

págs. 8–9

Infracciones = acciones u omisiones que incumplen normas legales, reglamentarias y cláusulas de convenios en seguridad y salud `LISOS art. 5` `LPRL art. 45`. Pueden ser **leves, graves o muy graves** según el deber infringido y el derecho afectado. Las inicia el **acta de la Inspección**.

Criterios para graduar la sanción

Peligrosidad de la actividad · riesgos permanentes o transitorios · gravedad de los daños · nº de trabajadores afectados · medidas e instrucciones adoptadas · incumplir advertencias del inspector · ignorar propuestas del servicio de prevención, delegados o comité · conducta general del empresario.

Infracción	Mínimo	Medio	Máximo	Prescribe
Leve	45 – 485 €	486 – 975 €	976 – 2.450 €	**1 año**
Grave	2.451 – 9.830 €	9.831 – 24.585 €	24.586 – 49.180 €	**3 años**
Muy grave	49.181 – 194.745 €	194.746 – 491.865 €	491.866 – 983.736 €	**5 años**

En la tabla de los apuntes pone «876» y «491.486»: son erratas, los tramos van seguidos (976 y 491.866).

🚦 Leve, grave o muy grave

pág. 10–17

🟢 Leves LISOS 11

- Falta de limpieza **sin riesgo**.
- No comunicar accidentes o enfermedades **leves**.
- No comunicar la apertura del centro, si **no** es industria peligrosa, insalubre o nociva.
- Incumplimientos sin trascendencia grave y obligaciones **formales o documentales**.
- El contratista sin **Libro de Subcontratación**, o sin documentación de su maquinaria.

🟠 Graves LISOS 12

- No integrar la prevención con un **plan de prevención**.
- No hacer la **evaluación de riesgos** ni la **planificación**.
- No hacer reconocimientos médicos o no comunicar su resultado.
- No comunicar accidentes **graves, muy graves o mortales**, o no investigarlos.
- Apertura del centro sin comunicar si **es** industria peligrosa.
- No **formar e informar**; incumplir información, consulta y participación.
- Sin medidas de **primeros auxilios, incendios y evacuación**.
- Falta de recursos preventivos; limpieza **habitual** o con riesgo.

🔴 Muy graves LISOS 13

- No proteger a **embarazadas y lactantes** ni a **menores**.
- **No paralizar** a requerimiento de la ITSS ante riesgo grave e inminente, o reanudar sin corregir.
- Adscribir trabajadores incompatibles con el puesto, o superar límites de exposición, si hay **riesgo grave e inminente**.
- Romper la **confidencialidad** de los datos de vigilancia de la salud.
- Sin coordinación, información o recursos preventivos en **actividades peligrosas o con riesgos especiales**.
- **Impedir la paralización** del art. 21.
- Servicios ajenos, auditoras o formadoras **sin acreditación**, con vínculos con sus clientes o falseando informes.
- Pactos para eludir la responsabilidad solidaria; subcontratación irregular en trabajos con riesgos especiales.

> ⚠ **Ojo en el test**
> La misma conducta cambia de grado: accidente **leve** sin comunicar → leve; **grave o mortal** → grave. Limpieza sin riesgo → leve; habitual o con riesgo → grave. Subcontratación irregular → grave; con **riesgos especiales** → muy grave.

💶 Responsabilidad civil

pág. 18–22

Las prestaciones de la Seguridad Social y su recargo **no impiden** pedir una indemnización LGSS art. 168.3, compatible también con las sanciones LPRL art. 42.1.

- Es **privada**: entre particulares, solo busca **resarcir** y la pide el perjudicado (no hay acción pública). Se puede **asegurar** LPRL 15.5.

- Compensa **todo** el daño, pero **no más**: lo contrario sería **enriquecimiento sin causa**.

Contractual `CC 1101`

1. **Relación previa** entre las partes (el contrato de trabajo).
2. Daño derivado del contrato, con **nexo causal**.
3. **Dolo, culpa o negligencia** del empresario: no es objetiva. Fuera la fuerza mayor y la culpa exclusiva del trabajador.

La imprudencia temeraria puede romper el nexo; la profesional no, pero **modera** la indemnización (concurrencia de culpas).

Extracontractual o aquiliana `CC 1902`

1. **Culpa o negligencia**.
2. **Daño** a otro, haya o no contrato.
3. **Relación de causalidad**.

La jurisprudencia la ha hecho **«cuasi objetiva»** con la **teoría del riesgo** y la **inversión de la carga de la prueba**.

Conducta del trabajador

Si hay culpa de ambos, se **reduce** la indemnización pero no se exonera al empresario. Solo se le exonera si la conducta del trabajador es la **causa eficiente** del daño. Lo decisivo es si el empresario infringió una norma que, cumplida, habría evitado o reducido el daño.

Responsabilidad penal `págs. 23–28`

Delitos de riesgo contra la seguridad y salud en el trabajo `CP arts. 316 y 317`. Bien protegido: **la vida, la salud y la integridad física** del trabajador.

El delito

Castiga a quien, **infringiendo las normas de prevención** y estando legalmente obligado, **no facilita los medios** necesarios, poniendo en **peligro grave** la vida, salud o integridad de los trabajadores. Tres elementos más un nexo causal:

1. **Infracción** de la normativa de prevención (tipo penal en blanco; incluye convenios). El juez penal es independiente de la calificación administrativa.
2. **Comportamiento omisivo**: no dar los medios o no darlos suficientes (también la falta de información o de control).
3. **Peligro concreto y grave**. No hace falta un daño: es un **delito de riesgo**.

Modalidad	Pena
Dolosa `art. 316`	Prisión de **6 meses a 3 años** y multa de **6 a 12 meses**. Exige conocer la norma, aceptar el peligro y decidir no evitarlo.
Imprudencia grave `art. 317`	La anterior, **inferior en grado**. Es la más habitual: falta grosera de cuidado.

Quién responde

- Solo como **autor material**, pero la lista es amplia: todos los que tienen **mando o dirección**, superiores, intermedios o subalternos, de hecho o de derecho (administradores, jefes de obra, encargados, técnicos, promotor, contratista…).
- **Personas jurídicas** `CP art. 318`: no responden de estos delitos; se pena a los **administradores o encargados** responsables y a quienes, conociéndolo y pudiendo remediarlo, no lo hicieron. No todos los administradores, solo los responsables.
- **Profesionales de la prevención**: pueden ser autores (arquitecto técnico, coordinador, técnico de un servicio ajeno). Contratar un **servicio de prevención ajeno no elimina** la responsabilidad del empresario.

Concurrencia de responsabilidades

pág. 29

> ⚠ **Lo que más cae**
> Solo son **incompatibles la administrativa y la penal**, y **prevalece la penal**. Las demás son compatibles (las sanciones también con las prestaciones de la Seguridad Social).

Non bis in idem: no se sanciona dos veces con identidad de **sujeto, hecho y fundamento**.

1. Se abre **expediente sancionador** por vía administrativa.
2. Si puede ser delito, se **paraliza** la vía administrativa y pasa al **Ministerio Fiscal** o al juez.
3. El juez decide: si hay delito, multa o prisión.
4. Si no lo hay, se **retoma la vía administrativa** con los hechos probados por el tribunal.

Resumen de la Unidad Didáctica 5 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.